

SITI NURLYANA BINTI MOHD FASIAH

lwn.

ROSMAN BIN NORDIN (RESPONDEN 1)

KHATIJAH BINTI SAHAT (RESPONDEN 2)

IZZAD IZZAIDI FUAD BIN ROSMAN (RESPONDEN 3)

IZZAD IZZAINI FITRI BIN ROSMAN (RESPONDEN 4)

IZZRIN NUR FARHANA BINTI ROSMAN (RESPONDEN 5)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), Pada 1 Julai 2022/1 Zulhijah 1443H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0026-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : *Mohd Hafizullah bin Abdullah*
daripada Tetuan Akberdin & Co

Peguam Syarie Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon (Plaintif) pada 11/04/2022 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi

Syariah yang telah diberikan pada 04/04/2022 berkaitan kes tuntutan harta sepencarian melalui Saman No. 10100-017-0952-2019.

2) Dalam tuntutan tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan membuang kes Pemohon dengan kos sebanyak RM5000.00.

3) Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan perintah bahawa:

- a) Mahkamah menyemak dan membatalkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 10100-017-0952-2019.
- b) Mahkamah mengarahkan kes tuntutan harta sepencarian tersebut dihidupkan semula dan diteruskan dengan perbicaraan keseluruhan kandungan Pernyataan Tuntutan Pindaan bertarikh 12/11/2020 tanpa sebarang *pre-judgment* oleh Hakim Bicara;
- c) Mahkamah mengarahkan kes tuntutan harta sepencarian tersebut dibicarakan di hadapan Hakim Bicara yang lain.
- d) Kos permohonan ini ditanggung oleh Hakim yang membuang kes harta sepencarian tersebut dengan kos sebanyak RM20,000.00; dan
- e) Apa-apa perintah atau relif yang Mahkamah fikir patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

4) Permohonan semakan ini difailkan melalui Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 08/04/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak bersikap adil terhadap Pemohon dengan membuang kes sebelum perbicaraan dijalankan dan tanpa

memberi sebarang alasan serta tidak mengambil kira ketidak hadiran Responden-Responden sepanjang prosiding sebutan berlangsung.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-sewenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

7) Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7**

Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah) telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui prosiding semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit Pemohon, kami berpuas hati bahawa prosiding semakan boleh dijalankan berdasarkan alasan bahawa isu yang dibangkitkan adalah melibatkan prosedur perbicaraan apabila Hakim Bicara telah membuat keputusan membuang kes tuntutan harta sepencarian di peringkat pliding tanpa menyatakan apa-apa alasan penghakiman. Perkara ini adalah selaras dengan **Aturan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.**

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan

9) Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Kami telah memanggil rekod prosiding Kes Saman No. 10100-017-0952-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami mendapati:

- 9.1 Pemohon telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah pada 01/11/2019 yang melibatkan harta-harta tidak alih (Jadual A) dan harta-harta alih (Jadual B).
- 9.2 Pendaftar telah menetapkan sebutan kali pertama di hadapan Hakim Bicara pada 04/04/2022.
- 9.3 Semasa sebutan tersebut, Pemohon dan Peguam Syarie serta Peguam Syarie Responden hadir, sebaliknya Responden-Responden tidak hadir.
- 9.4 Status kes masih lagi di peringkat sebutan untuk pindaan pliding.
- 9.5 Hakim Bicara telah membuat keputusan membuang kes dengan kos RM5000.00.
- 9.6 Tidak ada apa-apa alasan yang diberikan oleh Hakim Bicara berkaitan dengan keputusan pembuangan kes tersebut.

10) Secara umumnya kami ingin mengingatkan bahawa matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya dapat difahami berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

Maksudnya : Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.

11) Dalam melaksanakan keadilan dan membuat keputusan Rasulullah SWT telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam mengendalikan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kedua-dua belah pihak yang bertikai. Asas terhadap perkara ini adalah

sepertimana yang dinyatakan melalui Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3582)

الأول؛ من سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين فلا الخصمان يدك بين جلس فإذا]: قوله
(القضاء لك يتبين أن أخرى فإنه

Maksudnya : Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “ Wahai Ali! Apabila berada di hadapan kamu dua orang yang bertelingkah, maka 7 jangan kamu menghakimi di antara keduanya sehinggalah kamu mendengar dari pihak yang lain sepertimana kamu mendengar dari pihak yang pertama. Sekiranya kamu lakukan demikian, nescaya akan jelaslah penghakiman”-
(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

12) Sayidina Umar al-Khattab r.a dalam pesanannya kepada Abu Musa al-Asy’ari, Qadhi di Yaman menerusi risalah al-qadha’ yang menjelaskan bahawa seseorang hakim perlu memahami sesuatu perkara yang menjadi pertikaian dan melihat dari pelbagai sudut pandangan sebelum membuat keputusan :

فأفهم إذا أدلى إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضح

13) Malah, penekanan yang sama turut diberikan oleh Khalifah Agung Kedua tersebut kepada Muaz bin Jabal r.a berkenaan kepentingan seseorang hakim memahami masalah yang dipertikaikan dengan memberi peluang kepada pihak-pihak membentangkan kes dan hujahnya, “**Hakimilah sesuatu apabila engkau memahaminya, dan laksanakanlah apabila engkau menghakiminya.**”

فاقض إذا فهمت، وأنفذ إذا قضيت

14) Berkenaan dengan kos pula, permohonan tersebut tidak dapat kami pertimbangkan kerana kami tidak ada menemui adanya peruntukan undang-undang yang membolehkan Mahkamah mengenakan kos ke atas Hakim Bicara.

15) Berdasarkan ulasan tersebut kami berpuashati bahawa telah berlaku kekhilafan Hakim Bicara dalam mengendalikan prosiding kes tersebut sehingga menyebabkan hak Pemohon dinafikan. Pada hemat kami, demi kepentingan keadilan adalah wajar kes ini didengar semula di hadapan Hakim yang lain.

KEPUTUSAN

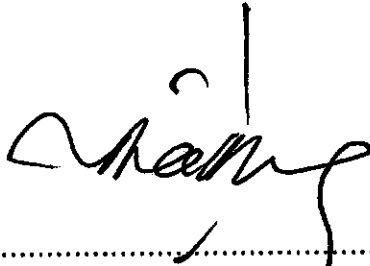
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Perintah hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 24/01/2022 dalam Kes Permohonan No. ¹⁰¹⁰⁰⁻⁰¹⁷⁻⁰⁹⁵²⁻²⁰¹⁹⁻⁸ ~~10400-041-0388-2020~~ adalah dibatalkan.
- 3) Kes hendaklah dibicarakan di hadapan Hakim yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh:



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor